HARTIG | LOCKMANN
RECHTSANWÄLTE & NOTARIN

HARTIG | LOCKMANN RECHTSANWÄLTE & NOTARIN | Tappenbeckstraße 3 | 26122 Oldenburg

Frau
Dr. Anne Weniger
Postweg 13
26203 Wardenburg

Per E-Mail: anne.weniger@gmail.com

HELMUT HARTIG
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

DR. JUDITH LOCKMANN, LL.M.
Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Steuerrecht

ANNE ORTGIES
Rechtsanwältin und Mediatorin
Fachanwältin für Arbeitsrecht

ANTONIA L. UTHOFF
Rechtsanwältin

Tappenbeckstraße 3
26122 Oldenburg

Telefon 0441 21861-0
Telefax 0441 21861-21

kanzlei@rae-hartig.de
www.rae-hartig.de

Oldenburg, 13.02.2026
Unser Zeichen: 021/26-Lo-B

Erbfall Klas Krüger

Sehr geehrte Frau Dr. Weniger,

in vorbezeichneter Angelegenheit habe ich die mir eingereichten Unterlagen überprüft. Dazu teile ich Ihnen wie folgt mit:

1. <u>Sachlage nach Testament</u>

Sollte die Erbschaft angenommen werden, wird Hille Krüger nach dem Testament nicht befreite Vorerbin, Bernd Krüger und Fabian Krüger werden Nacherben (§ 5).

Ein sog. „nicht befreiter Vorerbe" ist in seiner Verfügungsbefugnis über das geerbte Vermögen stark eingeschränkt, da das Erbe lediglich für den Nacherben verwaltet wird. Das Ziel ist der Erhalt des Nachlasses des Verstorbenen, weshalb beim Verkauf des Vermögens immer die Zustimmung der Nacherben erforderlich ist. Frau Hille Krüger könnte beispielsweise die Aktien nicht ohne Zustimmung von Bernd und Fabian Krüger veräußern.

Darüber hinaus erhält Frau Hille Krüger als Vorausvermächtnis den Nießbrauch an sämtlichen Kapitalanlagen, die auf Klas Krüger lauten und an der Hälfte der Kapitalanlagen, die auf beide Namen laufen sowie an Sparbüchern. Dies bedeutet, dass die Zinsen und Dividenden aus den Kapitalanlagen Hille Krüger zustehen (§ 6).

Der Hausrat wird erst nach dem Versterben des Längstlebenden verteilt und spielt derzeit noch keine Rolle (§ 7).

Schließlich findet auch noch keine Testamentsvollstreckung statt, da diese erst nach dem Versterben des Längstlebenden angeordnet wurde (§ 8).

Versteuert werden muss von Frau Hille Krüger alles über dem Freibetrag von 500.000,00 EUR, da der Vorerbe den gesamten erworbenen Nachlasswert versteuern muss. Da er als nicht befreiter Vorerbe das Vermögen im Wesentlichen nur verwalten, aber nicht frei darüber verfügen darf, kann die Steuerlast aus dem Nachlass beglichen werden.

2. <u>Sachlage im Falle einer Ausschlagung</u>

Ein Betreuer kann für einen geschäftsunfähigen oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Erben eine Erbschaft ausschlagen, benötigt hierfür jedoch zwingend die Genehmigung des Betreuungsgerichts. Das Betreuungsgericht prüft bei einer Erbausschlagung durch den Betreuer primär, ob dies dem Wohl des Betreuten entspricht und dessen Interessen wahrt. Es ermittelt von Amts wegen, ob der Nachlass überschuldet ist oder die Ausschlagung wirtschaftlich nachteilig wäre. Es kann durchaus sein, dass das Betreuungsgericht eine Ausschlagung nicht genehmigt, da der Nachlass ja nicht überschuldet ist und Pflegekosten bei Frau Hille Krüger anfallen, die natürlich aus dem Nießbrauch (mit)finanziert werden können.

Darüber hinaus muss der Aufgabenkreis „Vermögenssorge“ dem Betreuer übertragen sein.

Eine Ausschlagung hat innerhalb von sechs Wochen zu erfolgen, nachdem Kenntnis davon bestand, dass man Erbe wird (Ausschlagungsfrist vorliegend wäre wohl der 19.03.2026). Der Lauf der Ausschlagungsfrist ist gehemmt, solange das Genehmigungsverfahren beim Betreuungsgericht läuft (§ 1858 Abs. 3 BGB). Die Ausschlagung wird dann mit Rechtskraft des Genehmigungs-beschlusses wirksam.

Im Falle einer Ausschlagung erbt Hille nichts, das gesamte Erbe des Herrn Klas Krüger geht direkt an die Nacherben Bernd Krüger und Fabian Krüger.

WICHTIG: Für den Fall, dass die Erbschaft ausgeschlagen wird, verfallen auch alle angeordneten Vermächtnisse (also der Nießbrauch an den Kapitalanlagen). Es kann zwar ein Vermächtnis isoliert ausgeschlagen werden, so dass dem Erben dann der zugesprochene Erbteil weiterhin zusteht, nicht aber andersherum. Es kann also nicht das Erbe ausgeschlagen werden und das Vermächtnis bleibt bestehen. Es kann entweder ein Erbe inklusive eines Vermächtnisses oder aber eben ein Vermächtnis isoliert ausgeschlagen werden.

Sofern also vorliegend eine Ausschlagung möglich ist und vorgenommen wird, muss Ihnen bzw. Frau Hille Krüger bewusst sein, dass Frau Hille Krüger nichts erbt, auch keine Erträge aus den Kapitalanlagen ziehen kann.

3. <u>Zu Ihren weiteren Fragen teile ich Ihnen mit:</u>

a) Ich gehe davon aus, dass die Wohnung im Alleineigentum von Frau Hille Krüger steht. Daher spielt die Wohnung in dem jetzigen Erbfall keine Rolle, sie verbleibt in jedem Fall im Vermögen von Frau Hille Krüger, da zum jetzigen Zeitpunkt ausschließlich das Vermögen von Herrn Klas Krüger vererbt wird. Die Wohnung fällt dann in den Nachlass von Frau Hille Krüger, wenn diese verstirbt und steht dann Ihnen und Ihrem Bruder als Erben zu.

   Dies gilt sowohl für den Fall, dass die Erbschaft angenommen wird als auch für den Fall, dass die Erbschaft ausgeschlagen wird.

b) Die Pflegekosten müssen von Frau Hille Krüger bezahlt werden, also aus ihrem eigenen, derzeit vorhandenen Vermögen, wenn die Erbschaft ausgeschlagen wird. Falls das Erbe nicht ausgeschlagen wird, kann Frau Hille Krüger für den Kosten den Nießbrauch in Form von Zinsen und Dividenden aus den Kapitalanlagen für die Pflegekosten nutzen.

c) Der Todeszeitpunkt von Frau Hille Krüger spielt später nur für die Beurteilung des Wertes ihres Nachlasses eine Rolle, insbesondere für die Bewertung der Wohnung. Denn maßgeblicher Beurteilungsstichpunkt für den Wert des Nachlasses ist immer der Todeszeitpunkt des Erblassers.

d) Beim Nachlassgericht kann der Sterbefall gemeldet und die Eröffnung des Testamentes beantragt werden; dies beschleunigt das Verfahren etwas. Erfolgt keine Meldung, wird das Testament aufgrund von internen Meldemechanismen innerhalb der Behörden trotzdem eröffnet.

e) Eine Auszahlung für den Anteil einer Wohnung, die Ihnen bzw. Ihrem Bruder derzeit noch nicht gehört, ist in mehrerlei Hinsicht kompliziert.

Zum einen müsste eine etwaig anfallende Steuerlast für Ihren Bruder im Vergleich zum späteren Erbfall geprüft werden; zum anderen sind Sie und Ihr Bruder noch nicht Eigentümer der Wohnung. Ihr Bruder kann im Erbfall nach Frau Hille Krüger nicht nur separat auf die Wohnung verzichten - entweder er wird Erbe (also auch Erbe der hälftigen Wohnung) oder er wird kein Erbe, wofür er die Erbschaft ausschlagen müsste.

Es könnte derzeit allenfalls zwischen Ihnen und Ihrem Bruder ein Vertrag dahingehend geschlossen werden, dass Sie an Ihren Bruder einen bestimmten Betrag X zahlen und dieser Ihnen im Gegenzug im Erbfall die Hälfte der Wohnung überträgt, die er voraussichtlich einmal erben wird. Problematisch ist auch hier, dass heute der Wert der Wohnung zum Zeitpunkt des Erbfalls noch nicht feststeht. Auch ist es theoretisch möglich, dass Ihre Mutter die Wohnung noch verkaufen muss, um Pflegekosten zahlen zu können.

Es macht mehr Sinn und ist auch grundsätzlich üblich, das Erbe erst im Erbfall nach Hille Krüger aufzuteilen, z.B. dahingehend, dass Sie die Wohnung erhalten und Ihr Bruder das Barvermögen, ggf. in Verbindung mit einer Ausgleichszahlung.

Für die steuerliche Beurteilung lassen Sie den Sachverhalt ggf. auch noch einmal von einem Steuerberater überprüfen.

Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen damit grundsätzlich erst einmal beantwortet. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, wobei ich ab Montag wieder in der Kanzlei erreichbar sein werde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Lockmann
Rechtsanwältin